Republic of Yemen
Ministry of Higher Education & Scientific Research
The National University- Sana`a Branch
The Faculty of managerial and Financial Science
Department of Accounting

الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية- فرع صنعاء
كلية العلوم الإدارية والمالية
قسم المحاسبة

# تأثير الإلتزام بقواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية

## (دراسة ميدانية على البنوك التجارية في الجمهورية اليمنية)

خطة بحث مقدمة لاستكمال الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة- كلية العلوم الإدارية والمالية- الجامعة الوطنية

إعداد الطالبات

حفصة عايض عايض طماس

فتحية رزاز حزام الجراش

هيام محمد سيف العريقي

أسماء عبدالستار محمد الشرجبي

إشراق عبدالرحيم محمد الحناني

تغريد عارف دائل الشوافي

إشراف الدكتور

حميد عبدالله علي مسواك

2023- 2024م

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

# الفصل الأول

## الإطار العام للدراسة
## والدراسات السابقة

### أولاً: مقدمة الدراسة:

تعتبر التغيرات التي شهدها العالم وخصوصاً في العقدين الماضيين؛ المتمثلة في الأزمات المالية الكبرى وإنهيار أكبر الشركات و البنوك العالمية، مثال ذلك سلسلة الإنهيارات التي تعرضت لها الشركات الأمريكية الكبرى مثل: ما حدث عام ٢٠٠١م لشركة (Enron)، وكذلك ما حدث عام ٢٠٠٢م لشركة (World com)، وكانت أبرز أسباب إنهيار هذه الشركات هو التلاعب في أرباح القوائم والتقارير المالية؛ والتي أفقدت المستثمرين ثقتهم فيما تقدمة هذه الشركات من بيانات ومعلومات (بودالية٢٠٢٢م ؛ سوزي، ٢٠١٢م).

إضافة إلى ذلك تعاني الكثير من الدول من تفشي حالات الغش والإحتيال والتضليل في إعداد التقارير والقوائم المالية، وما صاحب ذلك من إنتشار المخاطر والأزمات وحدوث الكثير من الانهيارات المالية للعديد من منظمات الإعمال العالمية الكبرى، وقد عبر عن هذا الوضع أحد الكتب بقوله "تبلغ خسائر الغش بالعالم حوالي تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل ٧% من إجمالي التجارة العالمية، وقد بلغ نصيب العالم العربي منها ١٠٠ مليار دولار سنوياً ( الكبيسي، ٢٠١٦: ١) ، كذلك أشارت دراسة (Siriwardane ,et al., 2014) إلى أنه في كل عام منذ بداية الالفية الجديدة يتم الإعلان عن فضيحة محاسبية واحدة جديدة على الأقل في مكان ما في العالم. (إبراهيم، ٢٠١٧م ).

من هذا المنطلق يمكن القول أن الإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل عملي يُمثل أحد الركائز الأساسية في الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية، وذلك من شأنه أن يدعم الإستثمار ويؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بالتقارير المالية المفصح عنها وضمان مصداقيتها (أصلان،٢٠١٥م).

وفي هذا الصدد يمكن القول أن الحوكمة أصبحت في العقود الثلاثة الأخيرة على قدر كبير من الأهمية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح شعوب تلك الدول بتحقيقها، إلا أن الأمر بالنسبة للدول النامية أصبح أكثر أهمية نتيجة للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية. (الداعور ٢٠٠٨م)



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

وفي الجمهورية اليمنية يعتبر تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك أمراً هاماً لضمان تشغيلها بطريقة شفافة وفعالة، وتحقيق المصالح المشروعة للمساهمين والعملاء والمجتمع بشكل عام ، كما يتطلب تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك اليمنية تعزيز التدريب والتوعية للموظفين بأهمية الحوكمة والممارسات الجيدة في القطاع المصرفي، حيث يمكن أن تلعب الجهات الرقابية بالتعاون مع البنك المركزي دوراً هاماً في تعزيز الوعي وتوفير الدعم والتوجيه للبنوك لضمان تطبيق الحوكمة بشكل صحيح وفعال.

## ثانياً:مشكلةالدراسة:

يعتبر النشاط المصرفي من أكثر الأنشطة تعرضاً للمخاطر، حيث تنوعت هذه المخاطر في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، كما تعددت الأزمات التي تواجة البنوك في السنوات الأخيرة؛ والتي أثرت بالسلب على كفاءة وفعالية دور القطاع البنكي في مواجهة تلك الأزمات المالية.

كذلك تأثر هذا القطاع بالتطورات والتحولات الاقتصادية العالمية بدايةً بهيكل الجهاز البنكي ثم أمتد الأثر إلى نشاطه؛ لذا ظهرت الحاجة إلى وجود آليات للحوكمة المصرفية تعمل على تحسين جودة التقارير المالية، وتحقيق الإفصاح عن المخاطر المصرفية والحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية، وعلية فأن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الرئيسي التالي:

- ما تأثير الإلتزام بقواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب في التقارير المالية؟

•ويمكن تقسيم التساؤل الرئيسي إلى عدة تساؤلات فرعية كالآتي:

١. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة مجلس الإدارة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟
٢. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟
٣. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإدارة التنفيذية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟
٤. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟
٥. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإفصاح والشفافية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٦. ما تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة حقوق المساهمين على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؟

## ثالثاً: أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيسي في التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

- ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:

١. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة مجلس الإدارة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.
٢. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.
٣. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإدارة التنفيذية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.
٤. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.
٥. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإفصاح والشفافية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.
٦. التعرف على تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة حقوق المساهمين على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

## رابعاً: فرضيات الدراسة:

وفي ضوء مشكلة الدراسة وتحقيقاً لأهدافها تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

- **الفرضية الرئيسية للدراسة:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب في التقارير المالية.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

- **وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:**

**الفرضية الأولى:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة مجلس الإدارة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

**الفرضية الثانية:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

**الفرضية الثالثة:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإدارة التنفيذية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

**الفرضية الرابعة:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

**الفرضية الخامسة:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة الإفصاح والشفافية على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

**الفرضية السادسة:**

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول تأثير الإلتزام بقواعد حوكمة حقوق المساهمين على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

## خامساً: أهمية الدراسة:

- الأهميةالعلمية:

تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة من أهمية العلاقة بين الإلتزام بقواعد الحوكمة باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين والمساهمين والجهات الرقابية في البنوك، وبين الغش والتلاعب في التقارير المالية التي تعتبر الركيزة الأساسية في مخرجات النظام المحاسبي.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

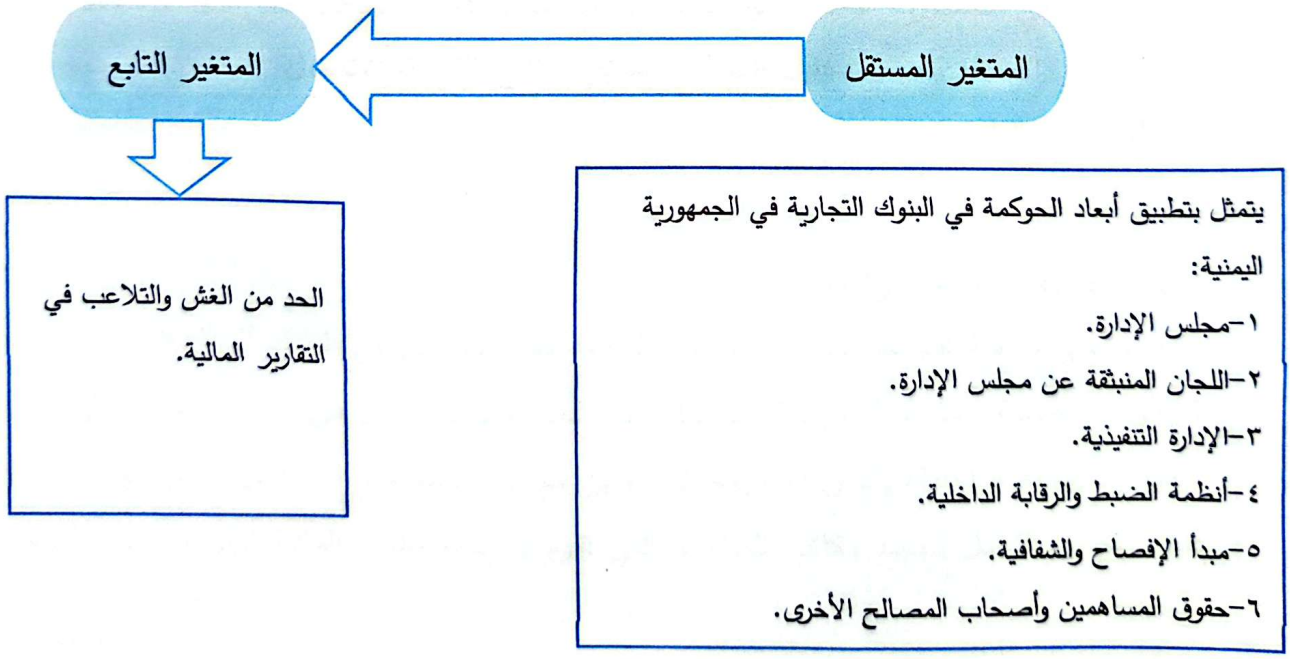
- الأهمية العملية:

١- يُعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي قد تتعرض لمخاطر الغش والتلاعب بالتقارير المالية بسبب تزايد عمليات التحرير المالي وزيادة استخدام الأدوات المالية الجديدة، إضافة إلى تأثير التقدم التكنولوجي لذلك بات من الضروري تفعيل آليات الحوكمة للحد من الغش والتلاعب بالقوائم المالية بالبنوك التجارية من أجل الحد من المخاطر وتحقيق الكفاءة في العمل البنكي.

٢- المساهمة في إعداد تقارير مالية نزيهة وشفافة وزيادة الثقة بالتقارير المالية مما يساعد على جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيض تكلفة التمويل وضمان حصول المستثمرين على عائد مجزي على استثماراتهم، وكذلك تجنب الأزمات المالية والإنهيارات المصرفية.

## سادساً: نموذج الدراسة:

يوضح الشكل رقم (١) نموذج متغيرات الدراسة:




**شكل (١) نموذج الدراسة**

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

## سابعاً: منهج البحث:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلات مشكلة الدراسة واختبار فرضياته تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وستعتمد الدراسة الحالية في جمع البيانات والمعلومات على ما يلي:

### ١. الإطار النظري:

ستعتمد الدراسة في هذا الإطار على مراجع ومصادر البيانات الثانوية العربية منها والأجنبية، إضافة للمقالات والتقارير المنشورة ، والبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه الجامعية، كذلك المصادر الأخرى المتاحة كمواقع الإنترنت فيما يتعلق بأسباب الغش والتلاعب بالتقارير المالية في البنوك التجارية والانعكاسات الناتجة عنها، ومدى تأثير الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

### ٢. الإطار التطبيقي:

ستعتمد الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات المتعلقة بآراء مفردات عينة البحث في البنوك التجارية في الجمهورية اليمنية، حول تأثير الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية؛ بغرض تحليل البيانات وتفسير النتائج التي تم التوصل إليها وإثبات صحة أو نفي الدراسة الحالية.

## ثامناً: مجتمع وعينة الدراسة:

بناءً على مشكلة الدراسة سيقتصر مجتمع الدراسة على العاملين في البنوك التجارية في أمانة العاصمة بالجمهورية اليمنية، أما عينة الدراسة ستشتمل على عينة قصدية تتمثل في أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة المالية والمراجعة الداخلية، ولجان المراجعة المتعاونين مع الباحثات، وأما المراجعين الخارجيين سيتم الإعتماد على الحصر الشامل لجميع مكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة القوائم المالية للبنوك وعددها ستة مكاتب مراجعة.

## تاسعاً: حدود الدراسة:

### ١- الحدود الموضوعية:

تقتصر الدراسة الحالية على معرفة تأثير الإلتزام بقواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

**٢- الحدود المكانية:**

تقتصر الدراسة الحالية على البنوك التجارية في أمانة العاصمة بالجمهورية اليمنية، نظراً لوجودها جميعاً في أمانة العاصمة.

## عاشراً: مصطلحات الدراسة:

**١- الحوكمة (Governance):**

هي عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانيين والأسس التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجلس إدارتها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح، وذلك في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد. (https://hbrarbic.com).

**٢- الغش (Fraud):**

تُعرف لجنة تريداوي الأمريكية مصطلح الغش: "بأنه السلوك المتعمد سواء كان بالارتكاب أو الحذف أو عن طريق الإهمال الذي ينتج عنة قوائم مالية مضللة بصورة جوهرية وينطوي الغش في القوائم المالية على عديد من العوامل ويأخذ العديد من الأشكال مثل التحريفات الجسمية في سجلات المنشأة أو التزييف أو الاصطناع في العمليات كإثبات عمليات وهمية أو تطبيق خاطئ للمبادئ المحاسبية". (أصلان،٢٠١٥، نقلاً عن AICPA 1987:8).

**٣-التلاعب أو التحريف (Manipulation or distortion):**

بينما يشير مصطلح التحريف أو التلاعب: "إلى فعل مقصود من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص من الإدارة أو الموظفين أو أطراف ثالثة، والذي ينتج عنة تحريف في البيانات المالية". ( أصلان،٢٠١٥ ، نقلاً عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، 148:2007).



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

**٤- التقارير المالية (Financial Reporting):**

تتضمن التقارير المالية القوائم الرئيسية الأربعة:

١- قائمة المركز المالي.

٢- قائمة الدخل.

٣- قائمة التدفقات النقدية.

٤- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

## الحادي عشر: الدراسات السابقة:

**١- دراسة بودالية،(2022): بعنوان:** "آليات حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد الإداري والمالي".

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات، نشأتها وتطورها، وإبراز أهميتها في اقتصاديات البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ومبرراتها، كذلك هدفت إلى إظهار خطورة الفساد الإداري والمالي وما يترتب علية من أثار كبيرة على الاقتصاد والمجتمع بأسرة، اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أ- أدى الإسراع في نشر مفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات دون وجود تطبيق فعلي لآليات حوكمة في المجتمع الجزائري إلى الاهتمام بالجوانب الشكلية دون التنفيذ الفعلي.

ب- يساعد الإلتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات ونشر مبادئها في تقليل فرص ارتكاب الغش والفساد الإداري والمالي وزيادة درجة موثوقية التقارير المالية.

ج- ينبغي الاهتمام بآليات حوكمة الشركات في جميع المستويات، أي على مستوى آليات حوكمة الشركات الداخلية وحوكمة الشركات الخارجية.

د- يحتاج سوق المال في الجزائر إلى رفع كفاءته من خلال الإفصاح والشفافية وإدخال تحسينات مستمرة للحوكمة في الشركات الجزائرية.

**٢- دراسة حسن،(2022): بعنوان:** "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في إكتشاف التلاعب والغش بالتقارير المالية بالبنوك المصرية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مبادئ الحوكمة وفق مقررات لجنة بازل ٢ للرقابة البنكية في إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوك المصرية. وكما هدفت أيضاً إلى معرفة إلى أي مدى يساهم



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

تطبيق مبدأ عضوية وهيكل مجلس الإدارة في إكتشاف الغش والتلاعب بالقوائم المالية بالبنوك المصرية. اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أ-يوجد تأثير إيجابي في تطبيق مبدأ عضوية وهيكل مجلس الإدارة على إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوك المصرية.

ب_ يوجد تأثير إيجابي في تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوك المصرية.

ج- يوجد أثر إيجابي في تطبيق مبدأ أنظمة المراجعة والتدقيق على إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوك المصرية.

د- يوجد أثر إيجابي في تطبيق مبدأ حقوق المساهمين على إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية في البنوك المصرية.

٣- **دراسة خليفة، (2018): بعنوان:** "أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة التقارير المالية والإفصاح عن المخاطر المصرفية والحد منها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجوانب الفكرية والنظرية لآليات الحوكمة المصرفية، كذلك التعرف على كيفية تحسين جودة التقارير المالية من خلال تطبيق آليات الحوكمة للوصول إلى المستوى المطلوب من الإفصاح عن المخاطر المصرفية الواجبة النشر في التقارير المالية وفقاً للنظام المحاسبي المستمد من المعايير الدولية. اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أ- الإفصاح الكافي والسليم عن المخاطر المصرفية يُحسن من جودة التقارير المالية وبالتالي يوفر المصداقية في المعلومات المحاسبية الواردة فيها.

ب- يعد وجود الحوكمة المصرفية أمراً ضرورياً لإيجاد نظام رقابي فعال يعمل على تحسين إدارة البنك بشكل عام.

ج- تطبيق آليات الحوكمة في البنوك التجارية ساهم بشكل كبير في الإفصاح عن المخاطر المصرفية وتحقيق جودة في التقارير المالية مع توفير الملائمة والموثوقية في المعلومات المالية الواردة بها.

د-تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي أصبح ضرورة حتمية لتحقيق المنافسة بين البنوك التجارية في سوق العمل المصرفي، وبالتالي الحفاظ على إستمراريتها.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

هـ- التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي يقوم على الدور الذي يلعبه البنك المركزي في دفع البنوك التجارية إلى الإلتزام بتطبيق مقررات لجنة بازل.

٤- **دراسة إبراهيم،(2017): بعنوان:** "تطوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش والإحتيال والفساد المالي بمنظمات الأعمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية".

هدفت الدراسة صياغة إطار فكري مقترح لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش والاحتيال والفساد المالي وتحديد انعكاس ذلك على مصداقية المعلومات المحاسبية. اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أ-ممارسة المراجعة القضائية يتطلب أنواع أخرى من المراجعة مثل: المراجعة التفاعلية، المراجعة التشريعية، ومراجعة الإلتزام، والأداة التشخيصية.

ب-من الأفضل ممارسة المراجعة القضائية من خلال مراجع قضائي خارجي مستقل.

ج-مفهوم الفساد أعم وأشمل من مفهومي الغش والاحتيال وأنه لا يقتصر على التلاعب والاحتيال في إعداد القوائم والتقارير المالية، بل يمتد ليشمل أنواع أخرى كثيرة أخرى تمارس داخل منظمات الأعمال المختلفة.

د- تم التوصل إلى أن استخدام المنهج الاستباقي (Proactive Approach ) في المراجعة القضائية يساعد بشكل كبير في مواجهة والتغلب على الصور المختلفة للفساد والتي تمارس داخل منظمات الأعمال المختلفة.

هـ- قدمت الدراسة إطاراً مقترحاً لتطوير دور المراجعة القضائية لمنع أو الحد من الغش والاحتيال والفساد المالي بمنظمات الأعمال معتمداً على ثلاثة ابعاد وهي:

١. ضرورة توفر متطلبات تحقيق الممارسة الفعالة للمراجعة القضائية.
٢. تحديد الصفات الواجب توفرها في المراجع القضائي.
٣. تحديد أنواع الغش والاحتيال والفساد المالي التي يجب مواجهتها.

٥-**دراسة أصلان،(2015): بعنوان:** "مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالمصارف التجارية في فلسطين. اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من نتائج الدراسة النظرية ونتائج الدراسة التطبيقية أهمها:



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

أ- يؤدي الإلتزام بمبادئ الحوكمة وقواعدها من قبل المصارف بشكل فعلي إلى الحد من إرتكاب الغش والتلاعب بالتقارير المالية وزيادة كفاءة أدائها، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين بالمصارف، مما يزيد من قدرة المصارف على جذب الإستثمار وما ينتج عنه من تنمية للإقتصاد الوطني.

ب- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية تعزى للبيانات الشخصية التالية:(الجنس، العمر، المؤهل العلمي، التخصص العلمي ، سنوات الخبرة في العمل الحالي، الموقع الوظيفي، عدد الدورات التدريبية في مجال الحوكمة، عدد الدورات التدريبية في مجال إكتشاف الغش والتلاعب).

ج- يساهم تطبيق مبدأ إدارة المخاطر في تعزيز إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

د- يساهم تطبيق مبدأ أخلاقيات وسلوك العمل في إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية.

٦- **دراسة النقودي،(2012): بعنوان:** "التطوير المقترح لمعايير المحاسبة للحد من ممارسات إدارة الربحية في ظل الدور المحاسبي لحوكمة الشركات".

هدفت الدراسة إلى تحليل معايير المحاسبة الدولية والمصرية وتحديد دورها في الحد من ممارسات إدارة الربحية، وكذلك قدرة قواعد وآليات حوكمة الشركات على الحد من ممارسات إدارة الربحية. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، الاستنباطي وكذلك طريقة المسح الشامل لجمع البيانات.

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

أ- إن أهم الممارسات الإيجابية لحوكمة الشركات في مصر تتمثل في أن القانون يكفل الحقوق الأساسية لحملة الأسهم، كما يحمي حقوق أصحاب المصالح من حملة السندات والمقرضين.

ب- قواعد حوكمة الشركات الصادرة في جمهورية مصر العربية غير كافية للحد بشكل نهائي من التلاعب في الأرباح، وذلك نظراً لأن معايير المحاسبة المالية بها العديد من نطاق الضعف.

ج- أن أغلب القوائم المالية المنشورة وملحقاتها لا يرفق بها عادةً تقرير الحوكمة، وهذا يمثل نقطة ضعف في تطبيق قواعد الحوكمة نظراً لعدم الإلتزام بإصدار ذلك التقرير سواء من جهة مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات الخارجي.

د- تدعم معايير المحاسبة المالية التطبيق المحاسبي لإدارة الأرباح، وذلك من خلال إرساء مبدأ الاستحقاق، والذي يمثل أكثر القواعد شيوعاً لإدارة الأرباح.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

٧- **دراسة الداعور،(2008): بعنوان:** "مدى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلديات الضفة الغربية".

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الحوكمة الجيدة، وقياس مدى تطبيق معاييرها في بلديات الضفة الغربية من وجهة نظر أعضائها. اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح بالعينة، والاستبانة أداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

أ- مستوى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلديات الضفة الغربية كانت متوسطة.

ب-إن السبب في عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلديات الضفة الغربية من وجهة نظر أعضائها تُعزى إلى متغير الجنس.

ج- أكد أعضاء المجالس البلدية أن مدى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة بالنسبة لمتغير موقع البلدية كان عند مقارنة البلديات الواقعة شمال الضفة الغربية بوسطها لصالح الوسط، وعند مقارنة البلديات في وسط الضفة مع البلديات الواقعة جنوبها لصالح الجنوب.

د-أكد أعضاء المجالس البلدية أن في الفئة العمرية ٥٥ سنة فأكثر الإلتزام بدرجة أكبر في تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلديات الضفة الغربية.

## ❖ التعليق على الدراسات السابقة:

١. تركز اهتمام العديد من الدراسات السابقة على توضيح الجوانب الفكرية والنظرية لآليات الحوكمة المصرفية.

٢. اهتمام بعض الدراسات السابقة في اظهار خطورة الفساد المالي والإداري وكذلك اكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية ودور الإفصاح والشفافية وجودة المعلومات المحاسبية وتأثرهم بقواعد الحوكمة.

٣. كما اهتمت دراسة (حسن 2022) بمعرفة مدى مساهمة تطبيق مبدأ عضوية وهيكل مجلس الإدارة في إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية بالبنوك المصرية، وتعتبر هذه بيئة خارج البيئة اليمنية مما لا يُسمح بتعميم نتائجها نظراً لاختلاف الطابع الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وبين الجمهورية اليمنية.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

٤. أكدت العديد من الدراسات السابقة أن من ضمن أسباب زيادة الفساد الإداري والمالي هو ضعف تطبيق قواعد الحوكمة مما يؤثر سلباً على درجة المصداقية والثقة لدى المستثمرين والمساهمين في التقارير المالية.

٥. أشارت بعض الدراسات أن مفهوم الفساد أعم وأشمل من مفهومي الغش والاحتيال وأنه لا يقتصر على التلاعب والاحتيال في إعداد القوائم والتقارير المالية، بل يمتد ليشمل أنواع أخرى كثيرة تمارس داخل منظمات الأعمال المختلفة.

٦. أكدت بعض الدراسات على ضرورة التطوير لكافة المستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ورسم مفاهيمها بشكل أعمق.

### ❖ ما تتميز به الدراسة الحالية:

تُعتبر الدراسة الحالية امتداداً للدراسات السابقة التي تناولت موضوع تأثير الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة على الحد من الغش والتلاعب بالتقارير المالية، ولكن ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو أنها تقيس تأثير الإلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بعد صدور دليل حوكمة البنوك عن البنك المركزي اليمني سنة ٢٠١٣م.

## الثاني عشر: المراجع والمصادر المقترحة:

### ❖ المراجع العربية:


١- **بودالية، بوراس،(2022)**، "آليات حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد الإداري والمالي" ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين تموشنت بلحاج بوشعيب، الجزائر.

٢-**حسن، أحمد،(2022)**، "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في إكتشاف التلاعب والغش بالتقارير المالية بالبنوك المصرية" ، المجلة العلمية للبحوث التجارية ، العدد الثاني ، مصر.

٣- **أمحمد، بغداد،(2022)**، " دور آليات الحوكمة في تأطير المحاسبة الإبداعية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية في مؤسسات التأمين، دراسة حالة" ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة تيسمسيلت، الجزائر.




الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

٤- **عبدالله، إيهاب،(2020)**، "جودة حوكمة الشركات في جودة الإفصاح المحاسبي للتقارير المالية" ، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد الرابع والعشرون، المملكة العربية السعودية.

٥- **محمدي، خليدة،(2019)**، "دور الحوكمة المصرفية في تعزيز الأداء المالي في البنوك التجارية" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر.

٦-**العطار، حيدر،(2018)**، "دور المحاسبة الإبداعية في إطار نظام الحوكمة في مكافحة الغش والتلاعب" ، دراسة استطلاعية في عينة من الشركات الصناعية في بغداد ، جامعة المثنى ، كلية الإدارة والاقتصاد ، مجلة الدنانير، العدد الرابع عشر، العراق.

٧-**خليفة، علاء،(2018)**، "أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة التقارير المالية والإفصاح عن المخاطر المصرفية والحد منها" ، مجلة الشروق للعلوم التجارية ، العدد العاشر، مصر.

٨- **العبيدي، عادل،(2017)**، "أثر تطبيق الحوكمة على مؤشرات أداء البنوك التجارية الليبية" ، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد الثامن ،بحوث ومقالات ،جامعة قناة السويس، ليبيا.

٩- **الحياري، عمر،(2017)**، "أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق الأوسط ، عمان.

١٠- **إبراهيم، خليل،(2017)**، " تطوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش والإحتيال والفساد المالي بمنظمات الأعمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية" ، دراسة إختبارية غير منشورة ، جامعة بنها ، مصر.

١١- **أصلان، حاتم،(2015)**، "مدى مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز إكتشاف الغش والتلاعب بالتقارير المالية" ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة

١٢- **النقودي، سوزي،(2012)**، " التطوير المقترح لمعايير المحاسبة للحد من ممارسات إدارة الربحية في ظل الدور المحاسبي لحوكمة الشركات" ، دراسة نظرية تطبيقية، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد ، المجلد1، العدد1 ،مصر.

١٣- **جعارة، أسامة،(2012)**، "أساليب المدقق الخارجي في إكتشاف عمليات الإحتيال والغش في البيانات المالية للشركات المساهمة العامة ، دراسة استطلاعية في مكاتب التدقيق الخارجي في الأردن" ، دراسات العلوم الإدارية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد الثاني.

١٤-**أبو حمام، ماجد،(2009)**، "أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية" ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

١٥-الداعور، إسلام،(2008)، "مدى تطبيق معايير الحوكمة الجيدة في بلديات الضفة الغربية" ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، فلسطين.

١٦- https://hbrarbic.com

## ❖ المراجع الأجنبية:

**1-Basuony, Mohammed A. Mohammed, Ehab K.A and Al-Baidhani, Ahmed M. (2014)** " The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence from The Arabian Peninsula" , Corporate Ownership & Control \ Volume 11, Issue 2.

**2- Kassem, Rasha. (2023)** " Elucidating Corporate Governance's Impact and Role in Countering Fraud" The School of Business and Law, The Open University, Milton Keynes, UK.

**3- Marie, Mohammed. Kamel, Hany. & Elbendary, Israa. (2021)** " How Dose Internal Governance Affect Banks' Financial Stability? Empirical Evidence from Egypt", International Journal of Disclosure and Governance, 1-16.

**4-Siregar, Hilda Octavana. Muslihah, Siti. (2019)** "Implementation of Good Governance Principles in Village Government Context in Bantul Regency, Yogyakarta", Diploma3 Accounting Study Program. Department of Economics and Business Vocational College, Universities Gadjah Mada, Indonesia. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Volume.6. Issue 4.



الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner